

1501274-69.2022.8.26.0319

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Jose Luis Pereira Andrade

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ao argumento de que, em 22/10/2021, por volta das 11h40min, na Rodovia Juliano Lorenzetti, Lençóis Paulista, seguranças da empresa Bracell, localizada no endereço acima, teriam avistado o réu em suas dependências portando um cigarro de maconha, pesando 0,16 grama, para posterior consumo. Requereu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501274-69.2022.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501274-69.2022.8.26.0319

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Jose Luis Pereira Andrade

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do § 3º do art. 81 da Lei 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistentes preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo diretamente ao julgamento.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ao argumento de que, em 22/10/2021, por volta das 11h40min, na Rodovia Juliano Lorenzetti, Lençóis Paulista, seguranças da empresa Bracell, localizada no endereço acima, teriam avistado o réu em suas dependências portando um cigarro de maconha, pesando 0,16 grama, para posterior consumo. Requereu, assim, o Parquet que o réu fosse incurso no tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a respectiva condenação.

Em sua defesa escrita, a Defesa do réu consignou ser o caso de o réu se submeter a tratamento ambulatorial, preferindo, no mais, manifestar-se sobre o mérito oportunamente.

Após regular instrução, o Ministério Público, em suas alegações finais, ratificou os termos da denúncia, ao passo que a Defesa requereu a absolvição do réu

Pois bem.

A pretensão acusatória é improcedente, ante a aplicação do princípio da insignificância.

A autoria e a materialidade dos fatos vêm estampadas pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 04), pelo laudo pericial (fls. 06/10) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Entretanto, a conduta do réu é materialmente atípica.

Ouvidas em juízo, as testemunhas afirmaram aproximadamente o seguinte, conforme anotações deste magistrado:

PM ELI TONI DA SILVA:

O COPOM pegou a ocorrência em apoio à empresa Bracell, onde o segurança tinha constatado o JÚLIO CESAR com um cigarro de maconha. Nós fomos apoiar a empresa e conduzimos o funcionário que constatou e o réu até a delegacia, onde ficaram à disposição do delegado para a elaboração do B.O. à Polícia Civil. A droga estava com o JÚLIO CESAR, junto com o segurança da Bracell, de onde foram todos conduzidos até a delegacia de plantão. A droga foi localizada pelo segurança da Bracell. A viatura foi até a empresa. Eu tive o contato com o JÚLIO CESAR e o segurança na portaria da empresa.

FAUSTO AUGUSTO PINHEIRO: Como eu fazia parte da segurança, eu estava fazendo uma ronda pelo local e vi que o JÚLIO CESAR estava consumindo ali. Ao me aproximar, ele se desfez do cigarro, jogando-o para baixo de uma cadeira. Ao perguntar para o JÚLIO CESAR o que seria, ele disse que era um cigarro de palha. Eu pedi licença para pegar e ver o que seria e foi constatado que seria o entorpecente, a maconha. Eu entrei em contato com a polícia, por ser um procedimento da empresa; nós temos que acionar a polícia. Depois que eu peguei o cigarro e confirmei que era de maconha, o JÚLIO CESAR confirmou que era maconha e que ele estava fazendo o uso. Não houve nenhum questionamento ou problema na hora da condução dele, porque, depois, assim que ele confirmou que era maconha, eu já pedi para acionar o supervisor dele, que seria o Ivan, e depois já acionamos a Polícia Militar. Finalmente, o réu foi interrogado:

Nós tínhamos saído para o horário de almoço, e temos um container que ficava num canto beirando o mato da represa deles. Eu me sentei embaixo de uma árvore e comecei a fumar esse cigarro de maconha. No entanto, quando o segurança veio eu me assustei e joguei esse cigarro embaixo da cadeira. Ele pediu para eu me levantar e perguntou o que eu estava usando e eu falei para ele que estava usando um cigarro de palha. Ele pediu para eu me levantar da cadeira, eu me levantei e ele pediu para eu pegar o cigarro do chão. Quando eu fui pegar o cigarro para entregar na mão dele ele falou que ele mesmo pegaria. Ele pediu minha documentação da empresa, que era meu crachá, e mandou me deslocar até a portaria. Ele foi até o container chamar meu encarregado. Cheguei na portaria, e eles me perguntaram e eu falei que estava usando maconha. No entanto, esse FAUSTO queria que o policial que estava aqui na audiência conosco me algemasse para eu sair algemado da empresa, e o policial falou para ele que não poderia fazer isso, pois não resisti. Ele levou até a delegacia, e foi onde eu falei que não precisava ter feito isso comigo, fazer eu passar toda essa humilhação por causa de um cigarro de maconha, mas eu sei que eu estava errado, sei que eu não podia estar fazendo isso naquele local e peço perdão para eles, para a Bracell. Me tiraram de lá, perdi até o serviço por causa disso, foi culpa minha, erro meu mesmo, é isso que eu tenho para falar. Eu sou apenas usuário, não mexo com drogas assim, até me arrependo. Já tive passagem pela polícia. Graças a Deus eu consegui abrir meu próprio negócio e hoje tenho minha barbearia, dou curso de barbeiro; estou dentro dela aqui agora. Me atrapalhou um pouco porque eu gostava do serviço que eu fazia. Eu era pintor industrial. Me atrapalhou em algumas partes, mas me ajudou em outras, porque fez eu colocar a cabeça no lugar e conseguir abrir meu próprio negócio.

Conforme se percebe da prova oral, após notícia dada pelo segurança da Bracell de que um dos empregados estava a fazer uso de maconha, os militares lá compareceram e confirmaram o fato.

O réu, outrossim, confessou a posse para uso, dispensando-se maiores considerações a respeito de como se deram os fatos.

Inicialmente, é necessário consignar que não há que se falar em

inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, tomando-se em conta que, além

de não haver decisão do STF definitiva no aspecto, não se verifica desproporcionalidade abstrata em sua aplicação ao infrator, tratando-se de norma que tutela a saúde pública. Há apenas a despenalização do tipo, evitando-se a equiparação entre o simples usuário e o traficante. A propósito:

1-) Apelação criminal. Porte de entorpecente para o consumo pessoal. Não provimento do recurso. 2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. 3-) Conduta típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade. Não é o uso propriamente que caracteriza o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para essa finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização da conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. 4-) Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso. Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. 5-) Pena bem aplicada (advertência). (TJSP; Apelação Criminal 0000138-34.2018.8.26.0196; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)

Contudo, pelas provas colhidas, em que pese estarem comprovados os fatos e a autoria, de rigor a absolvição do réu por força do princípio da insignificância. Isso porque se tratou de posse de ínfima quantidade de maconha – 0,16 (dezesseis decigramas) –, consubstanciada em um pequeno cigarro, conforme se percebe da fotografia de fl. 09, que estava já a ser consumido.

Segundo jurisprudência consolidada do Colendo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância pode ser aplicado se preenchidos quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O presente caso preenche plenamente os quatro requisitos, eis que a quantidade ínfima é de maconha (mínima ofensividade), incapaz inclusive de circular em decorrência de algum descuido do réu, impossibilitando que se afete a saúde pública (nenhuma periculosidade social), tendo sido imediatamente reprimido pelo segurança da empresa (inexpressividade da lesão jurídica), com o consumo do cigarro interrompido perto de um container, longe dos olhos de crianças, por exemplo (reduzidíssimo grau de reprovabilidade). Em outras palavras, não há nem sequer perigo abstrato aferido.

O C. Supremo Tribunal Federal, recentemente, teve oportunidade de cancelar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso de posse 1,8 grama de maconha:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada. (Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 202.883/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Redator para Acórdão Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. Publicação em 20/09/2021)

Colhe-se do julgado:

[...] Diferentemente do que ocorre com os crimes de perigo concreto, os crimes de perigo abstrato pressupõem um juízo de possibilidade, ou de probabilidade, e não um

juízo de certeza de perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal. É preciso que haja, de todo modo, uma clara demonstração da potencialidade efetiva da conduta em vir a causar um perigo de dano ao valor protegido, já que o juízo de probabilidade que fundamenta os crimes de perigo abstrato não pode ser reduzido a nada ou a uma não possibilidade de risco de dano. Se os crimes de perigo concreto exigem uma demonstração concreta do perigo, em uma certeza de risco de dano, os crimes de perigo abstrato exigem uma demonstração concreta da possibilidade de risco de dano, já que não são crimes de mera conduta.

[...]

Em uma leitura conjunta do princípio da ofensividade com o princípio da insignificância, estaremos diante de uma conduta atípica quando a conduta não representar, pela irrisória ofensa ao bem jurídico tutelado, um dano (nos crimes de dano), uma certeza de risco de dano (nos crimes de perigo concreto) ou, ao menos, uma possibilidade de risco de dano (nos crimes de perigo abstrato), conquanto haja, de fato, uma subsunção formal do comportamento ao tipo penal. Em verdade, não haverá crime quando o comportamento não for suficiente para causar um dano, ou um perigo efetivo de dano, ao bem jurídico - quando um dano, ou um risco de dano, ao bem jurídico não for possível diante da mínima ofensividade da conduta.

No caso em comento, não existem óbices para que se aplique o princípio da insignificância, já que a ofensividade da conduta do paciente é tão irrisória, que fica descartada a possibilidade de um risco de dano ao bem jurídico tutelado pela norma jurídico-penal. O comportamento do paciente não é capaz de lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico protegido ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública, sendo afastada a tipicidade material do tipo penal imputado. Trata-se de um caso exemplar em que não há qualquer demonstração da lesividade material da conduta, a pesar da subsunção desta ao tipo formal.

Ademais, destaco julgados deste Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância:

PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE PORTE ILEGAL ILEGAL DE SUBSTÂNCIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade ENTORPECENTE. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 3. Ordem concedida. (HC 110475, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.3.2012)

[...]

Da mesma, em hipótese análoga, julgado de Turma Recursal do Estado:

Recurso de Apelação. Posse de entorpecentes para consumo pessoal. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, uma vez que a quantidade de drogas apreendida é pequena, suficiente apenas para consumo imediato, sem chance de circulação e de afetação da saúde pública. Embora esteja verificada a subsunção da conduta praticada pelo denunciado ao tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a conduta imputada na denúncia não é relevante o suficiente para abalar o bem jurídico tutelado pela norma, o que afasta o interesse de agir do Estado. Ainda que se trate de delito de perigo abstrato, é indispensável demonstrar

a aptidão da quantidade de droga apreendida para produzir danos à saúde pública, o que se dá, no caso, com a apreensão de drogas em quantidade suficiente para, teoricamente, circular e colocar em risco a saúde pública. Com efeito, a quantidade de drogas encontrada em poder do agente deve ser suficiente para colocar em risco a saúde pública, o que se dá com uma quantidade que extrapola o possível de ser consumido imediatamente pelo usuário. Se o sujeito tem droga insuscetível de ser imediatamente consumida, teoricamente essa droga pode circular, como, por exemplo, mediante furto ou esquecimento, e cair em mãos erradas. Nesse caso, há lesão à saúde pública. Do contrário, uma pequena porção suficiente apenas para uso imediato, o único atingido é o próprio indivíduo. Se não há possibilidade de lesão à saúde pública, a criminalização da conduta é ilegítima. Conforme preciosa lição de John Stuart Mill, no clássico livro "Sobre a liberdade", "o único propósito com o qual se legitima o exercício do poder sobre algum membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade é impedir dano a outrem" e "cada qual é o guardião conveniente da própria saúde, quer corporal, quer mental e espiritual. Os homens têm mais a ganhar suportando que os outros vivam como bem lhes parece do que os obrigando a viver como bem parece ao resto". Recurso conhecido e provido para absolver o acusado. (TJSP; Apelação Criminal 1500480-15.2020.8.26.0288; Relator (a): Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Ituverava - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022)

O fato de o réu ser reincidente, por si, não impede o reconhecimento da aplicação do princípio, ante as circunstâncias acima consignadas.

Portanto, a sanção pretendida pelo Ministério Público é desproporcional aos fatos, sendo o caso de aplicação do princípio da insignificância.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER o réu JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 386, III, do CPP, por aplicação do princípio da insignificância.

Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada pelo Convênio DPE/OAB (100% da Tabela).

Outrossim, com fundamento na Lei 11.343/06, art. 50-A e nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Tomo I, Capítulo V, Seção V, item 107, determino a incineração da substância entorpecente apreendida nos autos e, por ocasião da incineração, deverá ser lavrado o respectivo auto, encaminhando-se cópia para este Juízo.

Após, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA